

**ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารการลงทุน
โปรแกรมสำเร็จรูประบบงานซื้อ-ขายหน่วยลงทุนและระบบงานทะเบียน จำนวน 1 งาน**

1. บทนำ

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ เพื่อเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานสามารถบริหารเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสร้างความมั่นคงในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการติดตั้งระบบบริหารการลงทุนโปรแกรมสำเร็จรูประบบงานซื้อ-ขายหน่วยลงทุนและระบบงานทะเบียนของบริษัท Wealth Management System Co., Ltd. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นต้นมา

เพื่อให้ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน สามารถใช้งานโปรแกรมระบบบริหารเงินลงทุนและระบบงานทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการลงทุนจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการควบคุมภายใน การติดตามผล และการจัดทำรายงานที่ดี มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นในการจัดจ้างการบริการบำรุงรักษาระบบงานบริหารการลงทุนประจำปี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 – 31 มีนาคม 2570

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การใช้งานครบถ้วนระบบงานบริหารการลงทุนโปรแกรมสำเร็จรูประบบงานซื้อ-ขายหน่วยลงทุนและระบบงานทะเบียนของบริษัท Wealth Management System Co., Ltd. ซึ่งครอบคลุมงานปฏิบัติการลงทุน การบันทึกการขายการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การคำนวณราคาต่อหน่วยลงทุนกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดทำรายงานสำหรับส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

- 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 2.7 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- 2.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 2.9 เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการระบบงานบริหารการลงทุนโปรแกรมสำเร็จรูประบบงานซื้อ-ขายหน่วยลงทุนและระบบงานทะเบียน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง มีเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง หรือมีสิทธิบัตรรองรับ โดยแสดงเอกสารในวันที่ยื่นข้อเสนอ

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

1. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ 1 ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก 1 ปี ได้

2. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกรณียางานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรณียางานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า - ล้านบาท

3. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน 90 วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้าง หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

4. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

5. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 (2) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ได้รับหนังสือเชิญชวนจนถึงวันยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

6. กรณีตาม ข้อ 1 – ข้อ 5 ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(6.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(6.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(6.3) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(6.4) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(6.5) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(6.6) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครู ขาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องให้คำแนะนำในการใช้ระบบงานทางโทรศัพท์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น. ทุกวันทำการ หรือ ตามความจำเป็นเร่งด่วน ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งร้องขอ รวมทั้งพิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป ณ ที่ตั้งของผู้ว่าจ้างให้ใช้สิทธิในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขทางโทรศัพท์ได้ และดำเนินการซ่อมแซมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความบกพร่องของระบบงาน หรือเหตุสุดวิสัย เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 – 31 มีนาคม 2570

3.2 ผู้รับจ้างมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดระยะเวลารับประกัน รวมทั้งการกู้ระบบในกรณีฉุกเฉิน (Corrective Maintenance) ณ สถานที่ติดตั้งระบบ และดูแลบำรุงรักษาระบบ (Preventing Maintenance) ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

3.3 ในกรณีที่โปรแกรมสำเร็จรูประบบงานซื้อ-ขายหน่วยลงทุนและระบบงานทะเบียน ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติภายใน 6 ชั่วโมงทำการ นับจากเวลาที่รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคิดค่าปรับในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบได้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ว่าจ้างบอกกล่าวเป็นหนังสือ จนถึงวันที่ระบบใช้งานได้ปกติ ผู้รับจ้างต้องนำเงินค่าปรับมาชำระให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

3.4 ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้าง คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้มหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน

3.5 ให้รายงานมูลค่าหรือปริมาณการใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบในงวดสุดท้ายของงานจ้าง

ในนาม
ปิ่นนัส Digital

4. วิธีการจัดทำข้อเสนอ

ผู้รับจ้างจะต้องยื่นข้อเสนอบริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูประบบงานซื้อ-ขายหน่วยลงทุน และระบบงานทะเบียน ดังนี้

- (1) การให้บริการ
- (2) ช่องทางการติดต่อ
- (3) วิธีการจัดการปัญหา
- (4) วิธีการประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา
- (5) การแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- (6) รายงานผลการบำรุงรักษา

5. กำหนดราคาส่งมอบพัสดุ

ภายในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2570

6. งานงวดและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูประบบงานซื้อ-ขายหน่วยลงทุนและระบบงานทะเบียน จำนวน 1 งาน ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 – 31 มีนาคม 2570

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะชำระเงินจำนวน 4 งวด โดยชำระเมื่อสิ้นสุดการบริการบำรุงรักษาทุก ๆ 3 เดือน ดังนี้

- งวดที่ 1 ชำระเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานบริการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 ชำระเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานบริการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 – 30 กันยายน 2569 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 3 ชำระเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานบริการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ชำระเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานบริการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 – 31 มีนาคม 2570 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา

8. วงเงินงบประมาณ

จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

ในนาม
ผู้อำนวยการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย